

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 압류통지 및 말소 업무처리 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

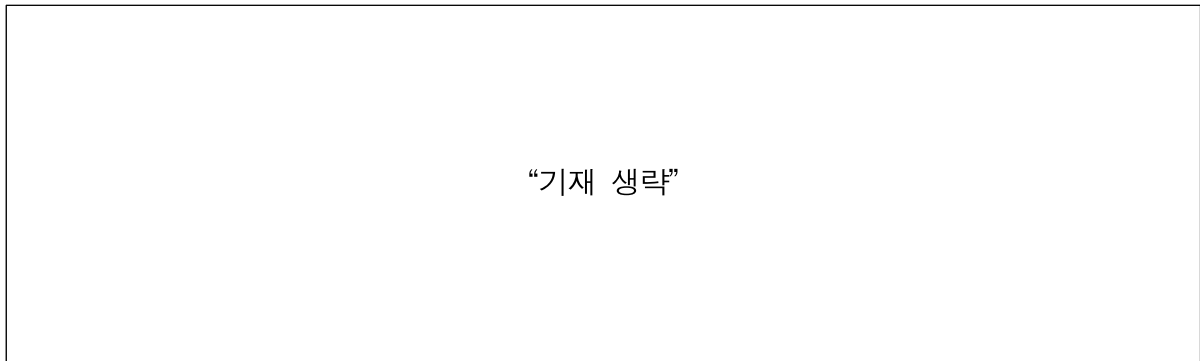
부산지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제73조 제2항에 따르면 대부료, 변상금 및 같은 조 제1항에 따른 연체료가 납부기한까지 납부되지 아니한 경우에는 관할 세무서장에게 위임하여 「국세징수법」 제10조와 같은 법의 체납처분에 관한 규정을 준용하여 징수할 수 있고

「국세징수법」 제45조 제6항에 따르면 관할 세무서장은 압류를 한 경우 그 사실을 체납자에게 통지 하도록 되어 있으며, 공사 「국유재산 실무가이드」에 따르면 [그림 2]와 같이 재산관리 담당자가 체납자에게 압류사실을 통지하도록 되어 있다.

[그림 2] 체납자 소유재산 압류 절차도



또한, 같은 법 제57조 제1항에 따르면 압류와 관계되는 체납액의 전부가 납부 또는 충당된 경우 압류를 즉시 해제하도록 되어 있다.

따라서, 국유재산 변상금 및 대부료 등의 징수를 위해 압류를 한 경우 체납자에게 압류 사실을 통지하고 압류와 관계되는 체납액을 전부 수납한 경우 압류를 즉시 해제하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 부산지역본부 소관 국유재산 관련 압류등기 완료재산에 대한 압류통지 및 압류말소 업무처리 실태를 점검한 결과

‘☆☆☆☆시 △구 ◆◆◆동X가 XXX-X(●, X㎡)’ 소재 국유재산의 경우 변상금 체납을 사유로 무단점유자 이용일의 소유재산 ‘☆☆☆☆시 △구 ◆◆◆동X가 XXX-X’에 대하여 2023. 11. 2. 압류를 완료하였음에도 재산 압류통지를 하지 않는 등

[별표 6] “압류통지 업무처리 불철저 명세”와 같이 변상금 또는 대부료 체납을 이유로 체납자의 재산을 압류한 후 재산압류통지를 하지 않은 36건이 확인되었다.

또한, ‘☆☆☆☆시 ◎구 ♡♡동 XXX-X(△△, X,XXX㎡)’ 소재 국유재산의 경우 변상금 체납을 사유로 2017. 11. 8. 무단점유자 ■■■의 소유재산 ‘☆☆☆☆시 ◎구 ♡♡동 산 XX-X’를 압류하였는데 체납자 ■■■이 2018. 3. 10. 체납액 전부를 납부하였음에도 압류말소를 하지 않는 등

[표 13] 및 [별표 7] “압류말소 업무처리 불철저 명세”와 같이 변상금 또는 대부료 등 체납액이 전부 수납되었음에도 압류말소를 하지 않은 125건이 확인되었다.

[표 13] 압류말소 업무처리 불철저 명세(요약)

(단위: 건)

압류재산	건수	완납 이후 지연일수		
		1년 미만	1년 이상~5년미만	5년 이상
합 계		“기재 생략”		
토지				
건물				
자동차				

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산 변상금 및 대부료 등 체납에 따른 압류통지 및 압류말소 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 체납을 사유로 압류를 완료하였음에도 체납자에게 압류사실 통지를 누락한 36건에 대하여 압류사실을 통지하고, 체납액 전부를 수납하였음에도 압류를 말소하지 않은 125건에 대하여 압류해제를 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 6]

압류통지 업무처리 불철저 명세

순번	대표 소재지	체납자	압류신청일자
총 36건			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

“기재 생략”

[별표 7]

압류말소 업무처리 불철저 명세

순번	대표 소재지	체납자	압류재산	채권 완납일자
총 125건				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

“기재 생략”

순번	대 표 소 재 지	체 납 자	압류재산	채 권 완납일 자
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				

“기재 생략”

순번	대 표 소 재 지	체 납 자	압류 재산	채 권 완 납 일 자
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

“기재 생략”

순번	대표 소재지	체납자	압류재산	채권 완납일자
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				

“기재 생략”

